

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2629/2536

นายคำมี แก้ววิเชียร

โจทก์

นางกวย จันทसार

จำเลย

นางกวย จันทसार จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้นำที่ดินแปลงที่จำนองไว้กับโจทก์วาง เป็นหลักประกันในการอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นกรณีผู้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาและที่ดินที่จำเลยอ้างอยู่ในคดีนี้อยู่แล้ว หาใช่เป็นค่าฤชาธรรมเนียมและเงินชำระตามคำพิพากษา หรือหลักประกันมาวางต่อศาล จึงให้จำเลยนำค่าฤชาธรรมเนียมและ เงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ต่อศาล ภายใน 15 วัน

จำเลยเห็นว่า ไม่มีกฎหมายบทบัญญัติใด มาตราใด ที่ห้ามมิให้นำหลักทรัพย์แปลงที่จำนองนี้วางเป็นหลักประกันต่อศาลได้ และไม่มีกฎหมายใดที่ให้อำนาจแก่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งห้ามมิให้ นำหลักทรัพย์ในคดีมาวางเป็นหลักประกันแต่อย่างใด และจำเลย ได้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่ใช้แทนแก่ฝ่ายโจทก์ไว้แล้วแล้วเช่นกัน โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยนำที่ดินแปลง ที่จำนองไว้กับโจทก์มาวางเป็นหลักประกันในคดีนี้ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 49,733.30 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 32,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป

จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินตามโฉนดเลขที่ 21059 ตำบล
หนองบุ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 51)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่
จำนองไว้กับโจทก์วางเป็นหลักประกัน ในการอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดัง
กล่าว (อันดับ 53)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ทรัพย์สินจำนองของจำเลยที่เป็นหลักประกันอยู่ในคดีนี้ถือได้ว่าเป็น
หลักประกันสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงตลอดจนหนี้ตามคำพิพากษาของศาล
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 และเมื่อตามสัญญาจำนอง
มิได้ระบุว่าหากบังคับจำนองแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ จำเลยผู้จำนองจะต้องรับผิดชอบใน
ส่วนที่ยังขาดอยู่ หลักทรัพย์ ที่จำนองก็ถือว่าเพียงพอสำหรับหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว
จึงให้ รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา

พิจารณาแล้ว ททรัพย์จำนองของจำเลยที่เป็นหลักประกันอยู่ในคดีนี้ถือได้ว่าเป็นหลักประกันสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงตลอดจนหนี้ตามคำพิพากษาของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 และเมื่อตามสัญญาจำนองมิได้ระบุว่าหากบังคับจำนองแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ จำเลยผู้จำนองจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ยังขาดอยู่ หลักทรัพย์ ที่จำนองก็ถือว่าเพียงพอสำหรับหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว จึงให้ รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>